ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖެނުއަރީ 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

> ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދޭ އައު ނުކުތާއަކީ ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތަކަށް ފެތޭ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ރިސޯޓްޑިވެލޮޕްމަންޓްއާގެ އާދީގެ އިކޮނޮމިކް އެސްޓޭ ދޫކޮށް ކައުންސިލުން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިއްޖެއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްޤު ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެލް.އޭ. ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކު 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ ޔާމީންގެ ނަމުގައި އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުރި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓްތަކަށް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޝަރީޢަތާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޝަރީޢަތާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޝަރީޢަތް

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޝަރީޢަތުގައި، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޝަރީޢަތުގައި، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށާއި US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޝަރީޢަތުގައި، ޔޫސުފު ނަޢީމުގެ ފަރާތުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޝަރީޢަތް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތައް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފު ނަޢީމުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގައިވެސް ބައިންސާފުވާ ގޮތުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެ ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝައްކުކުރާ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ޝަރީޢަތާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައިވާ އަދު ހެކި އެއްކޮށް ބަލާފައިވާތީ، ބާކީ ހުރިހާ ހެކި ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ މިންގަނޑަށް ކުށް ސާބިތުވާކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ލީސަށް ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ޤާނޫނު ނަޞްޞުގައި ގަބޫލުކުރެވެންދެވޭ ސަބަބެއް ދައުލަތަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގައި ބުރުދަށްކަމުން، ޤާނޫނީ ނަޒަރުގެ މައްޗަށް ކުރީ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ކަނޑައަޅުއްވާކަން؛

5. އަދަބާބަހާ ގުޅޭ ފާހަގަ ދެއްކުމަށް ތަނުހުރިގެން ޤާނޫނީ ނަޒަރުން ހުކުމެއްކަމުގެ ތަފްސީލުގައި ދިޔައިރު ދީފައިވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ގަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. އެއީ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އުސޫލާއި ބެހޭއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖްރާއީ ގަވާއިދުގެ ތަރުތީބުން އިސްލާޙު ކުރެވުނު ޖުޑީޝަލް އިޖްރާއަތުތަކާއި، އިސްލާޙު ކުރެވުނު ގޮތް ނޯޓް ކުރެއްވި ޖުޑީޝަލް އިޖްރާއަތުތަކާ ދެކޮޅު ފަރަގުތަކެއް އަދި ހުކުމަށް މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުގެ ބޭނުމަކީ، ހުކުމް ޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުކުމަކާ ޖުޑީޝަލް އަމުރެއް، އަދި ހުކުމް ގަޟިއްޔާގައި ޝަރުޢީ އެޖްރާއަތުތަކުން އިޖްރާއަތުތަކުގެ ފުރުޞަތު ހޯދިދިނުމަށް ދައުލަތުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު ތަފްޞީލާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވެފައިވާ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން ދޫކޮށް ޚިލާފުވެފައިވާ އުސޫލުތަކަކީ ދައުލަތުން ބޭނުންވުމުގައި ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބަހުސެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހުކުމެއް ޖުޑީޝަލް ބާރާއިގަނޑު ހުށަހަޅާ ހުކުމަކާ ހުރި ކަމުގައިވާ ހުކުމް ގަޟިއްޔާ ބަލައިގަތުމާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަހުސަކީ ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަހުސެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަޑުއެހުން ބޭއްވިއިރު ހަމަ ޖަލްސާއެއްގައި މައްސަލައަކީ ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި ގޮތުން ނުކުތާ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފަދަ، ކަތީބުﷲ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް މިމައްސަލައިގައިވާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ގަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމައި، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖޫން 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކުރައްވައިފީމެވެ.

ފާޅުކުރި އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ފާޅުކުރި އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯޝަން ޕްރައިޒް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤަކަށް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޅާކިޔުމެއް ނެތި އޮންނަ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައި، ސާފު އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާނަމަ، ނިންމުން ބިނާކުރެވޭ ސަބަބުތަކާއި ބާވަތުގެ އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ބާރުއަޅައެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގައިވެސް ހަމަ ބާރުލާތައް ކަމަށް ބަލާފައި (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

5. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕާރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ބިނާވެގެން (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިޔަސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރު ލިބޭ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. ޢަލީ ޝަހީދު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުން އިޖުތިހާދުކޮށް ކަމަކީ، އިޖުތިހާދުގެ އެންމެ ފުރިހަމަކަމާއި ނުލާ ނަމަވެސް، އެ އިޖުތިހާދު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމަކީ އެއީ ފުރުޞަތުދޭ ބަދަލުގެ ކުރިމަތިލާ ޤާނޫނީ މައްސަލައިގައި ކުރިން ބާރު ލިބޭ، ވަކިއެއްގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައި، އެގޮތަށް ޤަޟިއްޔާ ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.

8. އިޖްރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖްރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުނިކަމަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޖައުހަރީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނޫންނަމަ، އެ އިޖްރާއަތު ފުރިހަމަނުކުރުން އިބްޠާލުކުރުމުގެ ސަބަބަކަށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ހުޝާމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70، ޢަބްދުﷲ ޝާހިން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވާ މި މަބްދައެވެ.

9. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރަޝީދު ޖާބިރު ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ޤަރާރާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަރްޔަމް ޝަޒީނާ ވ. ޕޮލިސް ސަރވިސް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިބަހާއި ދިފާޢުތަކަށް އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ނުކުތާތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޭނުން މަދުމަދުން ދިމާވެދާނެ ކަމެކެވެ.

10. ކަބީރުﷲ ޙުސްނީ ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ އާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި ކޯޓުތަކުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުކުތާއެއް ނުވަތަ އިސްތިސްނާއީ ގޮތެއްގައި މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ހެކި ބަލަން ނުޖެހޭގޮތަށް، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނާޅުން ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ.

11. އާމިނަތު ނަޞްރީ ވ. [illegible] ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އައު ހެކި ބަލައިގަނެވޭނީ، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ބޭނުމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާއެކުވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ގުޅުމެއް ހުރުމާ (Relevance)، އަދި ބަރޯސާވެވޭނެ ސާބިތުކަމާ އިތުބާރުކުރެވޭފަދަ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއްގެ ދަށުންނެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އައު ވާހަކަތަކަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިނުވާ އާ ކަމެއް އެ ނިންމުމަށް ގެނައުމަށް ބޭނުން ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި އައު ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ވީ، މިގޮތުން ޤަޟިއްޔާ އަޑުއެހުމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބުރަދަނެވޭފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެވޭނެއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު ވ. ސަރްބަންސް އޮފް ދަ ސީ މެރިން ބެއިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަރްބަންސް އޮފް ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލާގައި، މޭބޭންކް އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުން އަދި ޖުބައިރު މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށް ބުނާ ޙުކުމަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ، ހަވާލާދޭ މައްސަލައާ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގުޅުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދެވޭ ކޮން މައްސަލައަކަށްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ޢަބްދުالله ޝަރީޢަތުގައިވާ އިސްތިސްނާއެއްގެ ދަށުން އަޑު ނުއަހާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަދި އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކަންކުރުން އިޖްރާއަތްކުރަންޖެހޭ ކަން ހަރުދަނާ މުޤައްރިރުކުރުމުގެ ބަޔާންކަން، އުސޫލު މައްކޮން ބަލައިގަތުމުގެ ތުހުމަތުކަމުގައެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާއިމުވާ އޮންނަ އިތުރުފުރުޞަތާއި، ދައުލަތުގެ ބާރުވެރިކަމާއި ވަސީލަތްތަކާއެކު ކުރިމަތިލާ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި މިނާގެ މައްޗަށް ދަނޑުވެރިކަމާ ފަރާތްތަކެވެ. އެހެންކަމުންނާއި، އަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ބެލުމުގެ ގޮތުގައި ހިނގާ ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުގެ އިޖުރާއާތު ހިފާން އަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދުތަކުގެ، އެކަހެރިވާ ފަރާތުން ހުއްޖަތު ނުލައި އުފުލާ އިޖުރާއާތު ވަސީލަތްތަކަށް ކޯޓުން ފަރުވާ ކުރަނިވި ފަރާތުން ހަމަހަމަކުގެ އެކަށީގެން ދަބުރީ (justify) ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ގަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ ދަރަޖާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު ދަރަޖާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ ދަރަޖައަށްވުރެ ދަށު ދަރަޖައެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލައަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ މުޖުތަމަޢު އޮންނަ އޮޅުމެއް ނޫނެވެ. މުހިންމު ވާޖިބެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ޢަދު އިންސާފުގެ ނިޒާމުގައި ތަބާވުން ލާޒިމުކުރެއެވެ. ސްޓެއާރ ޑިސައިސިސްއަކީ ޤާނޫނީ ވެރިކަމުގެ އަސާސަކީ ދެމެހެއްޓޭ ބާރު އަދި ކަމެކެވެ.
4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި އިސްކަންދީ، މަތީ ދަރަޖާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ޤާނޫނީ ނިޒާމަކަށް އޮންނަ ޤާނޫނީ އިސްތިޤްރާރު ޤާއިމުވެގެން ދެއެވެ.

ޢަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވިއްލުވުންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ.
2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިސްލާހު ކުރެވެން ނެތް ޚަލަލު ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެމެދު ފަރަޤުކޮށްފައިވެއެވެ.
3. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިނުގެ ޚިޔާލުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދުވަސް އަހަމިއްޔަތު ބޮޑުވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ޚިޔާލުގައި، މަސައްކަތާއި، ކުރިމަތިވާ ޤާނޫނީ އުނިކަމެއްކަމުގައި ފުރިހަމަކުރަނީ އިޖުރާއަތަށް، އެ އުނިކަމަކީ ޖިނާއީ އިންސާފަށް ހުރަސްއަޅާ އުނިކަމަކަށް ނުވާނަމަ އިސްލާހުކުރެވިދާނެ ކަމެވެ.
4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ތަނަވަސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާތެރި ތަނަވަސް ކުރުވިދާނެ އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުސާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުސާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އަހަމިއްޔަތުކަން ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބެލުމެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އަދިބަދަލުކަން ފަރުވާކުޑަކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ބަޖީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަސޭހާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭސްބުވެ.

2. "އެމް.އެލް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބް ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް މި ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތް ޒާތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އަދިބަދަލުކަން ފަރުވާކުޑަކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ބަޖީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަސޭހާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭސްބުވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްފް ޒާރާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރިޝްފް ޒާރާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޙްކަމާއަކީ ފުރަތަމަ މަޙްކަމާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން، ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި އިންސާފުވެރިކަމާއި ވާޤިޢާތީ ހުރި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޤާނޫނު މަބްދައީކަމަށްވާ ގޮތް ބަލާ މަޙްކަމާއެއް ނޫނެވެ.

މަހުދީ އަޒީޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ އަޒީޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކާއި އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަދަލުކުރުމަކީ، އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިގެން ފަދަ ބަޔާން މަނާކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ކަރީމުﷲ ރުޝްދީ ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ކަރީމުﷲ ރުޝްދީ އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލުން، އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަޔާނާއި އެއް ބަޔާނަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ފަރާތް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައި، ހުށަހަޅާ އަލަށް ގޮތުގެ ނުކުތާއަކީ ޤާނޫނީ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ކަމަށް ފެނިގެން ދިރާސާކުރުމަށް ޖަވާބުދާރީވާ ނުކުތާއެއް ކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މަރުޙަލާގާ ސީދާ ގުޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހޭނަމަ، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިޔަސް ނުޖެހިފައިވީ ކަމުގައިވިޔަސް، މައްސަލައިގެ ވަޒަންދާރުކަން ކަނޑައަޅަން ދިރާސާކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެވެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ޙާލަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ބައްޔަނަތަކާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޚާއްސަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ.
2. އަދި ހެއްކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅޭނެ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ ގުޅުން ހުރުމާ (Relevance)، އަދި ބަޔާންދޭފަރާތުގެ ސާފުކަމާ އިތުބާރުހުރުމާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ބަލާނެއެވެ.

[illegible] ވ. [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: [illegible] އާއި [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓައިގެންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޟާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޟާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނުދެއެވެ.

ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނުދެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ގްރިޕްޓުގް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ގްރިޕްޓުގް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނުދެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޖިހާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޖިހާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ހައްޤުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރާ ޤާނޫނީ ބަޔާނެއް ހުރަހެއްގައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖެނެރަލް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ވ. މުހައްމަދު މާޖިދު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖެނެރަލް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން އާއި މުހައްމަދު މާޖިދު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ހައްޤުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރާ ޤާނޫނީ ބަޔާނެއް ހުރަހެއްގައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ފްލާޖް މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޯލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފްލާޖް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޯލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ހައްޤުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރާ ޤާނޫނީ ބަޔާނެއް ހުރަހެއްގައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތަށް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އަނަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޑްމިރާލްޓާ ޤާޢިދު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ އޮތުމެއް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭހަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޑްމިރާލްޓާ ޤާޢިދު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.